

东莞谢岗旗利得电子（东莞）有限公司 “2·23”一般物体打击事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2024 年 7 月

目 录

一、事故基本情况	1
（一）事故相关单位及人员概况	1
（二）事故发生单位及人员安全管理情况	4
（三）事故发生经过	6
（四）涉事现场情况	7
（五）涉事设备情况	8
（六）人员伤亡和直接经济损失情况	9
二、事故应急处置及评估情况	9
（一）事故信息接报及响应情况	9
（二）事故现场应急处置情况	10
（三）医疗救治和善后处置情况	10
（四）事故应急处置评估	11
三、事故原因分析	11
（一）直接原因分析	11
（二）间接原因分析	11
（三）其他可能因素排除	11
四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况	11
（一）事故有关责任单位	12
（二）有关监管部门	12
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	15
（一）因在事故中死亡免于追究责任人员	15
（二）对事故有关责任单位及人员的行政处罚处理建议	15
（三）其他处理建议	16
六、事故主要教训	17
七、事故整改和防范措施	17
（一）涉事相关生产经营单位	17
（二）行业主管部门	17
（三）各有关职能部门、各村（社区）	18

2024 年 2 月 23 日 5 时 56 分许，东莞市谢岗镇旗利得电子（东莞）有限公司发生一起一般物体打击事故，造成 1 人死亡，本起事故直接经济损失约为人民币 147 万元。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，汲取事故教训，做好善后处置工作，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等法律法规，2024 年 2 月 23 日，经东莞市人民政府批准同意，成立由谢岗镇党委副书记叶浩昌担任组长，谢岗镇应急管理分局、公安分局、司法分局、人社分局、总工会等单位有关人员组成的东莞谢岗旗利得电子（东莞）有限公司“2·23”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等方式，基本查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任情况，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，东莞谢岗旗利得电子（东莞）有限公司“2·23”一般物体打击事故是一起因工人违规操作，事故单位未严格落实安全生产主体责任、安全生产管理不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位及人员概况

1.事故相关单位概况

(1) 旗利得电子(东莞)有限公司(以下简称“旗利得公司”), 1998年11月24日成立, 统一社会信用代码: 914419007122110338, 法定代表人: 北胁基伸, 住所: 广东省东莞市谢岗镇谢岗广场中路西一巷5号, 经营范围: 生产和销售电路板、阵列电子接插件、电子礼品(包括手写笔记本、电子闹钟、电子玩具)、新型电子元器件(新型机电元件: 多层线路板)、配套电镀车间。设立研发机构, 从事多层高精密密度线路板的研究开发等业务, 类型: 有限责任公司(港澳台法人独资)。

企业下设财务部、管理部、工务部、生产管理部、购买部、制造本部、品质保证部、ISO事务局等部门; 公司现有员工669人, 配备安全管理人员9人; 涉事积层车间人员架构由部门经理—课长—系长—班长—员工构成。

企业主要使用覆铜板为原料生产制作电路板产品, 通过铜板断裁—电镀—NC钻孔—回路印制—积层—绿油印刷—检测—包装等步骤组织生产。

(2) 东莞市前沿劳务派遣有限公司(以下简称“前沿公司”) 2011年6月21日成立, 统一社会信用代码: 91441900577868867J, 法定代表人: 刘斐, 住所: 广东省东莞市谢岗镇谢岗振兴大道669号101室, 经营范围: 劳务派遣、劳动力外包服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动), 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)。该公司持有《劳务派遣经

营许可证》，发证日期：2023年4月11日，有效期限至2026年4月10日，许可经营事项：劳务派遣，发证机关：东莞市人力资源和社会保障局。公司现有员工约306人，其中公司员工6人，派遣员工约300人；2023年11月，前沿公司与旗利得公司签订《劳务派遣协议书》，协议书有效期：2024年1月1日至2024年6月30日。

《劳务派遣协议书》约定前沿公司根据旗利得公司的用工需求派遣员工到旗利得公司车间进行生产工作；旗利得公司需为被派遣员工提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，监督教育被派遣员工按照使用规则佩戴、使用，并对被派遣员工履行告知、教育、管理督查的义务；约定旗利得公司及其管理人员负责保障被派遣员工的生命安全和身体健康，不得违章指挥、强令被派遣员工冒险作业；约定旗利得公司与前沿公司共同负责教育员工遵守国家和甲方（旗利得公司）规定的劳动安全规程；约定前沿公司有义务负责教育被派遣员工遵守国家法律、法规和双方公司的规章制度，提供必要的技能培训，督促被派遣员工遵守旗利得公司的规章制度；约定被派遣员工遭受工伤或患职业病的，旗利得公司应协助前沿公司及时救治，前沿公司承担被派遣员工依法应享受的各项工伤保险待遇，包括但不限于医疗费、停工留薪期待遇及各类补助金；约定旗利得公司有义务协助前沿公司按规定为被派遣员工申请工伤认定和劳动能力鉴定。

2.事故相关人员概况

(1) 北胁基伸，男，1963 年 11 月 28 日出生，日本籍，暂住地址：广东省东莞市樟木头，旗利得公司法定代表人、主要负责人，负责全面工作。

(2) 陈江，男，1977 年 8 月 2 日出生，汉族，身份证住址：广东省东莞市塘厦镇，旗利得公司安全管理人员，负责协助主要负责人开展安全管理工作、负责公司的隐患排查与整改工作。

(3) 舒秀奇，男，1987 年 5 月 16 日出生，汉族，身份证住址：河南省光山县，旗利得公司积层车间系长，负责车间人员教育培训、安全培训、生产安排、品质管理等。

(4) 郑其辉，男，1995 年 6 月 24 日出生，汉族，身份证住址：河南省武陟县，旗利得公司积层车间班长，负责监督班里 3 名员工分解、研磨工作。

(5) 吉尔色古（死者），男，2003 年 4 月 5 日出生，彝族，身份证住址：四川省昭觉县，2024 年 1 月 8 日与前沿公司签订劳动合同，前沿公司于 1 月 9 日将其派遣到旗利得公司工作，负责积层车间分解、研磨工作。

(二) 事故发生单位及人员安全管理情况

1. 涉事车间：旗利得公司积层车间（W 型分解线设备前）。

2. 旗利得公司作为事故发生单位，有设置安全管理机构并配备安全生产管理人员；有建立单位安全生产责任制，并签订责任书；有制定安全生产规章制度和部分安全操作规程；有安全生产资金投入计划及安全生产资金投入记录；有建立安全风险分级管

控制度及按照安全风险分级采取相应管控措施；虽有建立安全生产教育和培训制度，并对涉事员工进行厂级、车间级安全教育培训，但存在未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程^[1]；有建立事故隐患排查治理制度及开展隐患排查治理记录，但未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，未能及时发现并消除员工违规使用移动直流液压平台车的事故隐患。

3.北胁基伸作为旗利得公司主要负责人，负责全面工作，有建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，有组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，有组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，保证本单位安全生产投入的有效实施，有组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，有组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

4.陈江作为旗利得公司安全管理人员，负责公司的隐患排查与整改工作，有组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，有组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施，有组织或者参与本单位应急救援演练，有督促落实本单位安全生产整改措施，但未能及时排查发现员工违规使用移动直流液压平台车的事故隐患；经调取涉事车间监控视频显示，2024年1月至事故发

[1] 《1#研磨机作业标准》第4页序号3：T作业手順：3.3挡住安全挡板。3.4输送到搬运车后挡住搬运车上的安全挡板。P确认重点：钢板一定要推至钢板最前方，再挡住安全挡板。T作业手順：3.5钢板搬运到研磨机。3.5.1打开挂钩，拉出搬运车后将搬运车降低。P确认重点：禁止搬运车在升高状态搬运。

生前，有员工违规使用移动直流液压平台车，在平台车升高状态下搬运货物的行为共 2 次，作业日期分别是 2024 年 1 月 31 日、2 月 2 日。

5.前沿公司作为劳务派遣单位，其安全生产主体责任落实不到位，未按规定为职工办理社会保险（养老、工伤、失业保险）；有建立安全生产教育培训制度，但未落实对被派遣员工的安全生产教育及培训工作。

（三）事故发生经过

2024 年 2 月 23 日 5 时 56 分许，郑其辉和吉尔色古使用移动直流液压平台车接取 W 型分解线加工出来的钢板，并搬运到钢板研磨机，郑其辉在移动直流液压平台车前方拉车，吉尔色古在移动直流液压平台车后方推车，搬运过程中装载的 100 张钢板从移动直流液压平台车滚筒上惯性向后滑落，砸中吉尔色古头部，导致吉尔色古出血昏迷（见图 1）。郑其辉在前方听到响声后，立即跑到平台车后方将钢板从吉尔色古头上搬开，并立即通知系长舒秀奇拨打 120 急救电话及 110 报警电话。



图 1 事故现场监控图

（四）涉事现场情况

经现场勘查，涉事车间位于旗利得公司积层车间，车间主要工艺流程：棕化处理—组合—压合—钢板分解—端面加工；事发位置为车间 W 型分解线设备前，该位置到钢板研磨机处地面平整，无斜坡（见图 2），与移动直流液压平台车连接的 W 型分解线设备上粘贴有放置防护挡板的操作提示图（见图 3）。

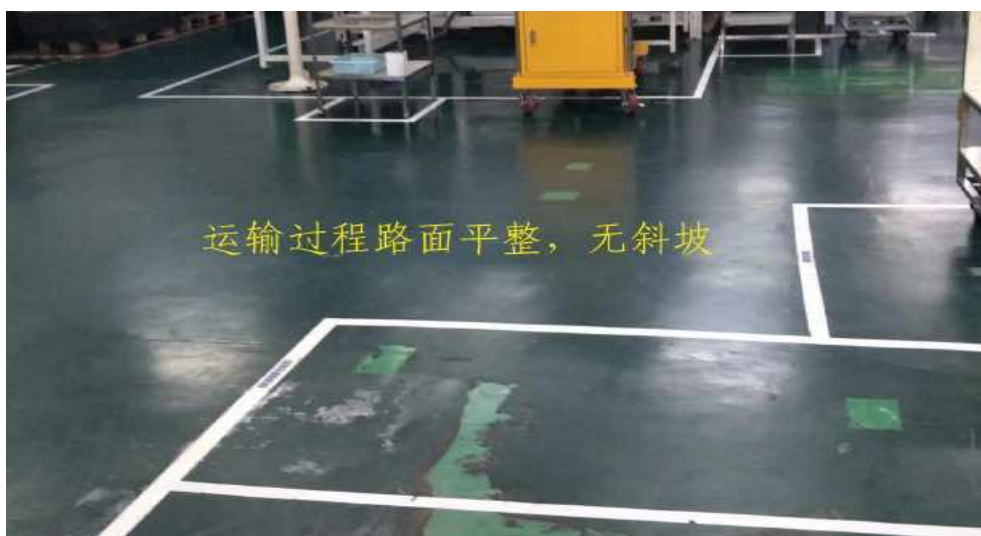


图 2 事故现场地面图

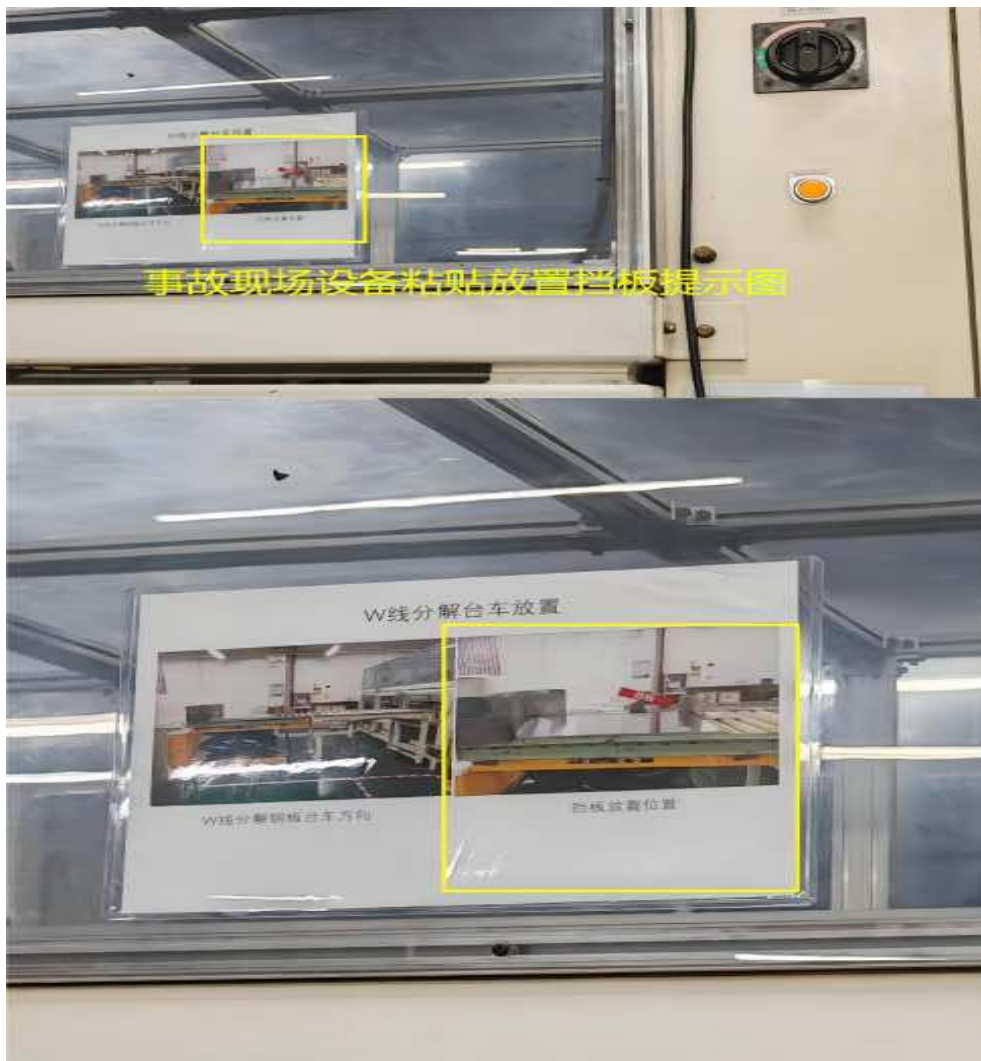


图3 事故现场操作提示图

（五）涉事设备情况

涉事设备为移动直流液压平台车，规格：荷载 1.5T，载货平台加装滚筒和防护罩，升降高度 500mm-1700mm。旗利得公司提供的《1#研磨机作业标准》操作规程文件显示，钢板输送到移动直流液压平台车上后需要放置防护挡板，并且禁止在平台车升高状态下搬运钢板。事故车间监控视频显示，事发时吉尔色古在未放置防护挡板、移动直流液压平台车处于升高状态的情况下在

后方推动平台车，钢板^[2]从平台车滚筒上惯性向后滑落导致了事故的发生（见图4）。



图4 涉事设备事发现场使用情况监控图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。《居民死亡医学证明（推断）书》显示，吉尔色古死因为重型颅脑损伤。

事故调查期间，旗利得公司、前沿公司和死者家属就赔偿款项达成一致意见并签订《协议书》，旗利得公司与前沿公司支付死者家属经济赔偿人民币142万元，《协议书》签订前，旗利得公司与前沿公司就死者家属交通食宿、医疗费用等已支付人民币4.98万元，事故直接经济损失约为人民币147万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年2月23日6时02分许，东莞市谢岗医院接到120

[2] 事故发生时装载的钢板数量共为100张，单张尺寸为1080mm*640mm，单张重量为6.82kg，总重量为682kg。

出车指令；6时09分许，医护人员到达现场救援；6时47分许，谢岗镇公安分局接报后立即调度人员赶往现场；7时05分许，谢岗镇应急管理分局接报；7时16分许，谢岗镇应急管理分局工作人员到达事故现场，了解事故发生经过，组织开展事故救援、事故现场保护和调查取证工作，并上报事故信息；7时25分许，泰园社区副书记和工作人员到达事故现场。

（二）事故现场应急处置情况

2024年2月23日6时47分许，谢岗镇公安分局接警后立即指派人员赶赴现场调查处置，并向镇政府值班室上报事故情况；7时16分许，谢岗镇应急管理分局工作人员到达事故现场进行应急处置，督促事故各方积极开展善后处置。

（三）医疗救治和善后处置情况

1. 医疗救治情况

2024年2月23日6时02分许，东莞市谢岗医院120接报后，派出救护车赶赴现场对吉尔色古进行全力抢救；当日8时46分，吉尔色古因伤情过重，经医护人员抢救无效于谢岗医院宣告死亡。

2. 善后处置情况

事故发生后，谢岗镇应急管理分局、司法分局、综治办、人社分局、泰园社区迅速介入协调处理旗利得公司、前沿公司与吉尔色古家属经济赔偿和人员安抚事宜。2024年3月4日，旗利得公司、前沿公司与吉尔色古家属三方签订赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

经评估，此次事故救援响应迅速及时、现场处置得当、救援行动有序，事故应急处置到位，未因处置不当导致人员伤亡和财产损失扩大及发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是吉尔色古（死者）在使用移动直流液压平台车搬运钢板时未按照操作规程放置防护挡板，在移动直流液压平台车升高状态下搬运钢板，搬运过程中钢板惯性向后滑落，导致吉尔色古被砸伤身亡。

（二）间接原因分析

旗利得公司作为事故发生单位，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程^[3]；未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，未能及时发现并消除员工违规使用移动直流液压平台车的事故隐患^[4]。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素。

四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（一）事故有关责任单位

1.旗利得电子（东莞）有限公司

旗利得公司作为事故发生单位，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未能有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，未能及时发现并消除员工违规使用移动直流液压平台车的事故隐患。

2.东莞市前沿劳务派遣有限公司

前沿公司安全生产主体责任落实不到位，未按规定为职工办理社会保险（养老、工伤、失业保险）；有建立安全生产教育培训制度，但未落实对被派遣员工的安全生产教育及培训工作。

（二）有关监管部门

1.东莞市应急管理局谢岗分局

东莞市应急管理局谢岗分局，作为谢岗镇工矿商贸行业安全生产监督管理部门，贯彻落实上级要求，积极开展行政执法工作，组织架构分工明确，制定了各项规章制度。2023年以来至事故发生前，检查企业1556家次，排查整改隐患4540项，已整改隐患4540项。其中，对旗利得公司共开展了34次检查，共查出14处事故隐患，企业均已完成整改。对企业监管方面，一是多次组织包括旗利得公司在内的重点企业主要负责人召开安全生产责任工作会议，并开展安全生产约谈警示活动；二是严抓旗利得公司的特种作业，严格要求旗利得公司落实作业报备制度和做好各项安全措施；三是形成包括旗利得公司在内的重点企业名

单，定期抽查部分企业安全生产情况。对社区指导方面，一是加强安全生产宣传教育，多次开展“五进”活动，在泰园社区开展了多次安全宣讲会，提高社区及企业安全生产责任意识、增强安全防范能力；二是组织召开全镇安全生产工作会议，要求各村（社区）安全办要切实提高隐患排查治理实效，加强巡查队伍的业务培训，制定清晰的检查清单，明确隐患判定标准；三是下发检查标准，通过具体的检查标准文件，指导泰园社区开展安全生产工作，进一步压实企业安全生产管理责任。对专职安全员管理方面，一是严格要求安全员落实每周一巡，并形成检查报告；二是组织开展专职安全员业务培训，提升检查水平。

2.东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局

东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局，作为谢岗镇劳务派遣行业监督管理部门，重视强化联动，压实劳务派遣机构的主体责任，一是明确企业安全管理相关责任人，要求企业落实本单位法定代表人为安全生产第一责任人，落实本单位安全生产具体负责人员，落实安全生产监督员；二是要求企业落实安全教育培训制度，每年对从业人员至少组织开展一次安全生产和消防安全培训，要求由实际用工企业对被派遣员工进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训；三是成立消防专项检查小组，由分管领导带头，认真分析研究谢岗镇人力资源市场的现状及存在的问题，采取定期排查和重点检查相结合，对劳务派遣机构的安全生产情况进行监督检查；四是针对消防及用电安全，要求企业制

定消防安全、用电安全工作制度以及突发事件应急预案；要求企业经营场所必须设置安全出口，设置消防安全出口标志和配置应急照明设备，安全出口保持畅通，不允许存在电动自行车违规入户、违规住人等问题；要求企业配备必要的消防安全设施、器材，不允许存在乱拉乱接电线、超负荷用电问题，不允许存在擅自更改燃气管道、燃气设施老化泄露和使用环境不通风等问题，不允许安装直排式热水器。2023 年以来至事故发生前，东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局共检查了 39 家劳务派遣公司，已责令 3 家企业整改。

3.谢岗镇泰园社区

谢岗镇泰园社区，作为涉事企业安全生产属地管理单位，负责辖区内日常巡查、安全生产整治和安全生产宣传等工作。泰园社区为保障安全生产工作的落实采取了以下措施：一是社区设有安全生产工作领导小组和专项工作办公室，主抓社区安全生产工作；二是社区已制定安全生产检查计划，并按计划执行检查工作，督促企业落实安全生产责任制，排查安全隐患，并督促企业完成整改；三是督促企业安全教育培训经常化、制度化，加强对企业负责人和从业人员的安全培训教育，督促企业落实复工复产“六个一”要求和持证上岗制度。突出重点、狠抓安全生产专项整治，联合上级部门开展专项检查，对“五一”“十一”黄金周、“元旦”“春节”等重点特殊时段做到早部署、早安排，有针对性地开展专项检查。2023 年以来至事故发生前，谢岗镇泰园社区共

巡查旗利得公司 4 次，发现安全隐患 9 条，要求其限期整改，旗利得公司均已整改完成。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

吉尔色古（死者）在使用移动直流液压平台车搬运钢板时未按照操作规程放置防护挡板，在移动直流液压平台车升高状态下搬运钢板，搬运过程中钢板惯性向后滑落，导致事故发生。吉尔色古对事故的发生负有直接责任，鉴于吉尔色古在事故中已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位及人员的行政处罚处理建议

1.旗利得公司安全生产主体责任落实不到位，未能有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，未能及时发现并消除员工违规使用移动直流液压平台车的事故隐患；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款和第四十四条第一款的相关规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规对其进行行政处罚^[5]。

2.陈江作为旗利得公司安全管理人员，有督促落实本单位安全生产整改措施，但未能及时排查发现员工违规使用移动直流液压平台车的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

法》第二十五条第一款第（五）项^[6]的相关规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规对其进行行政处罚^[7]。

3.前沿公司安全生产主体责任落实不到位，未按规定为职工办理社会保险（养老、工伤、失业保险），未落实对被派遣员工的安全生产教育及培训工作，其行为违反了《中华人民共和国社会保险法》第五十八条第一款^[8]和《劳务派遣暂行规定》的第八条第（二）项^[9]的相关规定，建议由东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局依照《中华人民共和国社会保险法》《劳务派遣暂行规定》等相关法律法规对其进行调查处理。

（三）其他处理建议

1.建议由谢岗镇分管安全生产副书记约谈东莞市应急管理局谢岗分局，督促其汲取事故教训，加强检查执法力度，提升辖区企业安全管理水平。

2.建议由谢岗镇分管安全生产副书记约谈谢岗镇泰园社区，督促其认真开展培训、督导、检查、抽查等工作，强化对基层巡查人员的指导。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[8] 《中华人民共和国社会保险法》第五十八条第一款：用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。未办理社会保险登记的，由社会保险经办机构核定其应当缴纳的社会保险费。

[9] 《劳务派遣暂行规定》第八条第（二）项：劳务派遣单位应当对被派遣劳动者履行下列义务：（二）建立培训制度，对被派遣劳动者进行上岗知识、安全教育培训。

3.建议由东莞市应急管理局谢岗分局约谈旗利得电子（东莞）有限公司主要负责人，督促其落实安全生产主体责任，落实并有效执行事故隐患排查治理制度，及时发现并消除生产车间事故隐患，避免生产安全事故的发生。

事故涉及其他法律责任，如其他当事方存在民事法律责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故主要教训

该起事故暴露出部分企业安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，隐患排查治理不到位，未及时发现并采取有效措施消除事故隐患；从业人员安全意识不强，违规操作问题突出。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取东莞谢岗旗利得电子（东莞）有限公司“2·23”一般物体打击事故教训，防范类似事故发生，提出以下整改防范措施建议：

（一）涉事相关生产经营单位

涉事相关生产经营单位要修订完善符合企业自身实际情况的安全生产规章制度和操作规程，并督促、培训员工严格遵循；要加强对从业人员安全生产教育和培训；要进一步落实落细本单位安全风险分级管控及隐患排查治理工作，及时发现并消除事故隐患。

（二）行业主管部门

行业主管部门应加强对存在类似操作流程企业的执法检查，

督导企业完善安全生产规章制度和操作规程，督促企业落实从业人员的安全生产教育和培训，督导企业纠正员工的违章违规作业的行为，采取有效措施防范类似事故的发生。

（三）各有关职能部门、各村（社区）

各有关职能部门、各村（社区）要加大宣传教育力度，组织召开事故警示教育会议，将生产安全事故通报到各自行业、辖区的相关企业，进一步压紧压实行业监管责任和属地安全生产管理责任，落实落细各项安全防范措施，坚决守牢安全发展底线。